

●문화재청고시 제2023-25호

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 경상북도 칠곡군 소재 국가지정 문화재 사적 「칠곡 가산산성」과 명승 「칠곡 가산바위」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 통합 고시합니다.

2023년 03월 13일

문화재청장

사적 「칠곡 가산산성」과 명승 「칠곡 가산바위」의 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 통합 고시

1. 고 시 명 : 사적 「칠곡 가산산성」과 명승 「칠곡 가산바위」의 국가지정문화재 역사문화환경 보존
지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 통합 고시

2. 고시사항

가. 대상문화재

- 지정 종별과 명칭: 사적 「칠곡 가산산성」, 명승 「칠곡 가산바위」
- 소재지: 경상북도 칠곡군 가산면 가산리 산98-1 외

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 동법 제35조제1항제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제2조의2
- 경상북도 문화재 보호 조례 제16조

다. 기준의 적용

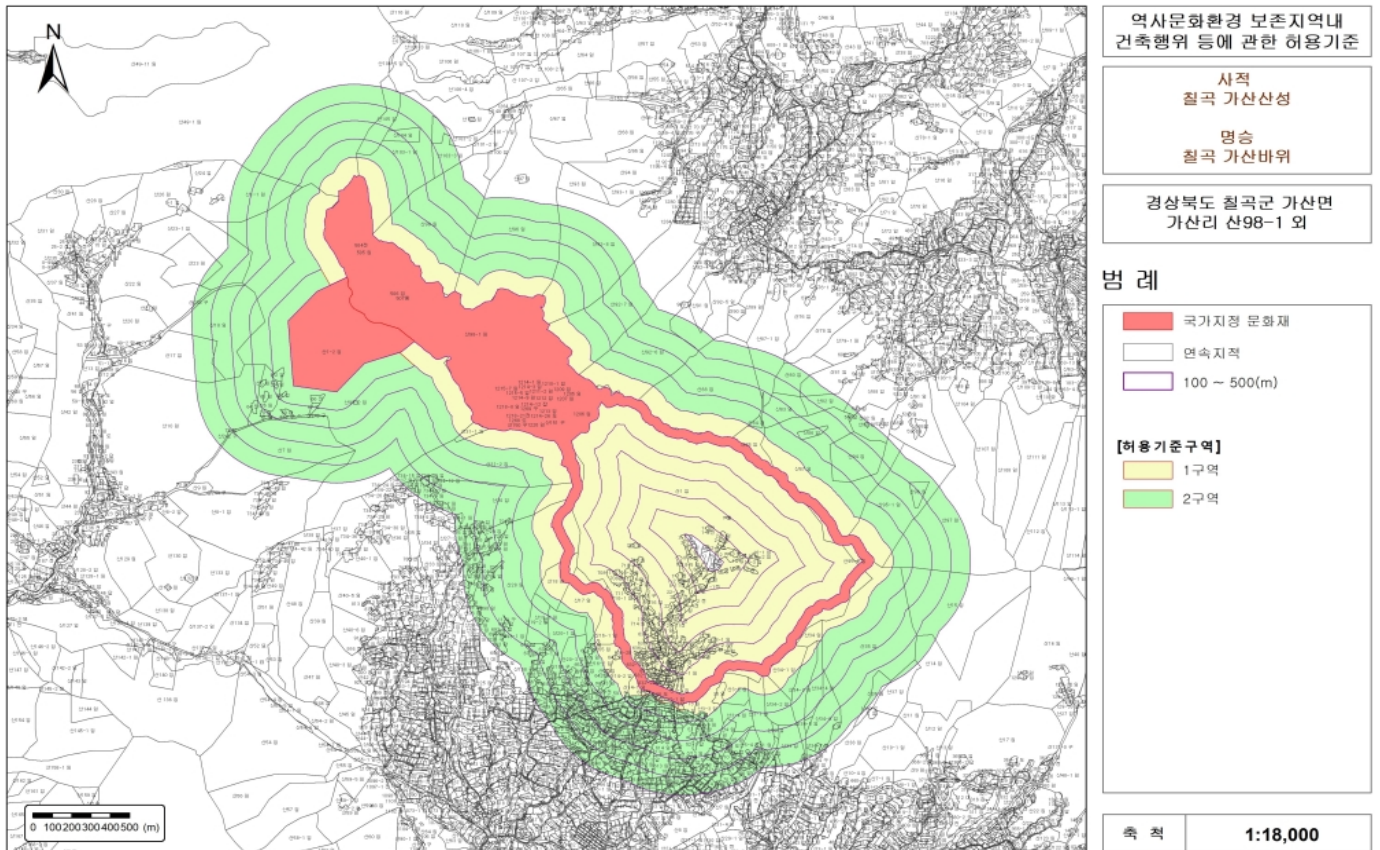
- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제35조제1항제2호와 같은 법 시행령 제21조의2제2항제1호, 경상북도 문화재 보호 조례 제16조제1항 내지 제2항의 행위를 대상으로 한정함.
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 허가대상에서 제외함.
- 본 허용기준 이외의 허가 대상 행위인 「문화재보호법 시행령」 제21조의2제2항제2호 내지 5호, 같은 법 시행령 제21조의3 각 호는 이 고시문을 적용하지 않음.

라. 국가지정문화재 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별검토		
2구역	○ 칠곡군 도시계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항 (전체적용)	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		

- 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 발전시설(태양광 등), 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 최고 높이 32m 이상 건축물 및 시설물은 개별 검토함.
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.

※ 개별검토: 건축 및 시설 등 개발행위에 대해 개별적으로 검토



마. 문화재별 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 열람 방법

- 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보 > 법령정보 > 고시 > 현상변경허용기준고시
- 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://gis-heritage.go.kr>) : 문화재 검색 > 고시이력 참조

3. 기준시행일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청

- 문화재청 문화재보존국 보존정책과 : 전화 042-481-4847 / 팩스 042-481-4849
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동 문화재청 보존정책과
- 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>

나. 지방자치단체

- 경상북도 문화유산과 : 전화 054-880-3168 / 팩스 054-880-3179
 - 주소 : (우 36759) 경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
- 칠곡군 문화관광과 : 전화 054-979-6453 / 팩스 054-979-6459
 - 주소 : (우 39888) 경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80